

行为人明知是违法所得及其收益而提供 银行卡并刷脸帮助转移犯罪资金的应当 认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯

—— 刘某、姚某某掩饰、隐瞒犯罪所得案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院(2023)湘31刑终51号刑事判决书

2. 案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪

【基本案情】

2022年2月下旬，刘某应“眼睛”要求联系姚某某、赵某某(另案处理)来江苏省常州市打工赚钱，二人到达后，刘某带二人办理了银行卡，并将银行卡给“眼睛”等网络诈骗团伙，用于接收和转移资金，“眼睛”等网络诈骗团伙在接收和转移诈骗资金过程中，姚某某、赵某某配合转账进行刷脸等验证服务，二人银行账户分别接收、转移非法资金59万余元、45万余元。2022年7月12日，刘某被抓获归案，并如实供述犯罪事实。2022年3月24日，姚某某主动到公安机关接受讯问，并如实供述犯罪事实。

【案件焦点】

1. 刘某、姚某某是构成帮助信息网络犯罪活动罪还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪；2. 刘某、姚某某的主从犯认定问题。

【法院裁判要旨】

湖南省花垣县人民法院经审理认为：刘某、姚某某的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二人均系主犯。刘某坦白且自愿认罪，可以从轻处罚；姚某某自首且自愿认罪，可以减轻处罚。二人违法所得均应予以追缴，上缴国库。判决如下：

一、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币1万元；

二、姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元；

三、分别对刘某违法所得赃款人民币13000元，姚某某违法所得赃款人民币1000元，予以追缴。

一审宣判后，二人均提出上诉。

湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院经审理认为：刘某明知是犯罪所得而介绍他人提供银行卡和刷脸服务帮助接收、转移犯罪资金，姚某某明知是犯罪所得而提供银行卡和刷脸服务，帮助他人接收、转移犯罪资金，二人行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。刘某电话联络姚某某提供银行卡，帮助他人接收、转移犯罪资金，姚某某明知系犯罪资金而接受邀约，提供银行卡和刷脸服务帮助接收、转移，二人系共同犯罪。在转移资金的过程中，刘某并未实际实施转移资金的行为，而是受人指使，邀约姚某某、赵某某为他人提供银行卡；姚某某在转移资金过程中，也仅系在他人转账时提供了刷脸帮助。二人均应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的从犯。刘某到案后，能够如实供述犯罪事实，且认罪，可从轻处罚；姚某某主动到案，如实供述自己的罪行，系自首，依法可从轻处罚。刘某违法所得赃款13000元，姚某某违法所得赃款1000元均应予以追缴，上缴国库。判决如下：

一、维持湖南省花垣县人民法院刑事判决中对刘某、姚某某的定罪部分以及第三项和第四项；

二、撤销湖南省花垣县人民法院刑事判决中第一项和第二项对刘某、姚某

某的量刑部分：

三、刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币3000元；

四、姚某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币1000元。

【法官后语】

在使用电信网络实施诈骗等上游犯罪活动中，行为人提供银行卡和刷脸服务，帮助接收、转移犯罪所得究竟是认定为帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)还是认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪(以下简称掩隐罪)。对此不能一概而论，需要区分不同的情形加以区别。

情形一：行为人明知他人要通过电信网络实施诈骗等犯罪活动，而事先与他人通谋协商，由其负责提供银行卡接收犯罪资金。在满足立案追诉情况下，该行为构成诈骗罪的共同犯罪，属于诈骗罪的帮助犯，但是因为《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二将帮助利用信息网络实施诈骗的行为予以正犯化，根据法条竞合的原则，特殊法条应当优先适用，应以帮信罪论处。即使行为人后续再将银行卡内的资金转移，因为不具有期待可能性属于不可罚的事后行为，只能认定为帮信罪一罪。

情形二：行为人明知他人要通过电信网络实施诈骗等犯罪活动，未与他人协商共谋，而是应邀提供银行卡来接收诈骗资金。此种情形属于承继的共同犯罪，与情形一处理结论一致。

情形三：他人实施了诈骗等犯罪活动并已经获得诈骗资金，行为人提供银行卡接收、转移该诈骗资金。因为上游犯罪已经诈骗既遂，此时行为人转移诈骗资金的行为完全具有掩隐罪构成要件的符合性。

情形四：行为人提供的银行卡接收的诈骗资金有以下两种情况：一种是直接接收的被害人被诈骗的资金；另一种是接收的他人是在诈骗既遂后再次转来的诈骗资金，然后又将这两笔资金转移出去。此情形就是本案的犯罪类型——行为人既有帮助上游网络诈骗犯罪的帮助行为，又有单纯的转移违法所得的行为。

此种情况应以掩隐罪一罪论处。其一，行为人基于同一故意内容(帮助他人接受、转移诈骗资金)实施了数个同质行为，系连续犯的类型，属于处断的一罪。其二，从行为发展的进程来看，帮助接收诈骗资金行为在先，转移资金在后，接收犯罪资金只是过程性的手段行为，同时按照对严格客观、灵活解释的原则，在现在信息网络快速发展的当下，传统形式的诈骗已经在发生转型，电子支付成为市场交易的主要方式，行为人利用信息网络实施诈骗，再用银行卡接受、转移诈骗资金在现在具有通常性和普遍性，按照牵连犯的原则，也应以掩隐罪论处。其三，从全面评价角度出发，此种情形认定为帮信罪，则会遗漏对行为人掩饰、隐瞒违法所得行为的评价，同时对于出现违法所得数额巨大及其以上的，单以帮信罪论处无法做到罪责刑相适应。

从《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二与第三百一十二条的规定来看，两罪的区别在于实施犯罪的时间节点与行为对象。从时间上来看，帮信罪的行为是发生在上游犯罪既遂之前，掩隐罪的危害行为发生在上游犯罪既遂之后，即犯罪分子已经对被害人的财物形成了稳定的支配。从行为对象来看，帮信的行为对象是他人实施的犯罪行为，掩隐的行为对象是违法所得。如果行为人的行为对象已经具有了违法所得的性质，就应当认定为掩隐。

在实务当中，除犯罪集团首要分子、组织、策划、指挥他人实施犯罪的人以及在犯罪过程中起辅助作用的行为人在主从犯认定上没有困难外，其他类型的主从犯认定则是一大困境。认定主从犯顺序上一般宜先确定主犯、后确定从犯，但也因具体案件而定。从行为分工上来看：教唆犯、实行犯主从犯都可以成立，帮助犯只能是从犯，除非积极参与实行并对结果发生具有重要影响。那么对于教唆犯、实行犯主从犯的认定可根据行为人犯意的形成、在共同犯罪中的地位等因素综合审查。(1)行为人是犯意的提起者：①行为人既是教唆者又是实行者，一般认定为主犯；②是教唆者但不是实行者，教唆行为对实行者犯意产生作用大的，则认定为主犯。若实行者原本有相同的犯意，则教唆则认定为从犯。(2)行为人不是犯意的提起者而是实行者：①看分工，具体行为与犯罪构成要件紧密性不强，为从犯；②看意志，是否需要听从安排、指挥，若需

